

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1773/2531	นางบุญเสริม พงษ์นุ้มกุล	โจทก์
	นางจิระพันธ์ งามยี่สุน กับพวก	ผู้ร้อง
	นางอรุณี ใจสำราญ ในฐานะส่วนตัว และ	
	ในฐานะผู้จัดการมรดกของ	
		จำเลย
	นายรัตน์ ใจสำราญ	จำเลย
	นางบุญเสริม พงษ์นุ้มกุล โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 56)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 20721 เลขที่ดิน 597 ตำบลฉิมพลี(บางระมาด) อำเภอดลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้ว มีคำสั่งให้ปล่อยที่พิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54,53)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดการปล่อยทรัพย์สินพิพาทที่ยึดไว้ในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 43)

คำสั่ง

อนุญาตตามคำร้อง ให้งดการปล่อยทรัพย์สินพิพาทที่โจทก์นำยึดไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตตามคำร้อง ให้งดการปล่อยทรัพย์สินพิพาทที่โจทก์นำยึดไว้ในระหว่างฎีกา

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ